龙岩市地方立法技术规范

（2018年2月24日龙岩市第五届人民代表大会常务委员会第十三次主任会议通过　2021年3月23日龙岩市第五届人民代表大会常务委员会第六十七次主任会议修正）

目 录

第一章 总则

第二章 法规结构规范

第一节 名称、题注和目录

第二节 正文的结构形式

第三节 正文的内容构成

第三章 条文表述规范

第一节 立法目的和立法依据

第二节 适用范围

第三节 定义条款

第四节 基本原则

第五节 主管部门

第六节 权利和义务、权力和责任

第七节 法律责任

第八节 其他条款

第四章 立法语言规范

第一节 基本要求

第二节 句式的使用

第三节 法律、法规和条、款、项的引用

第四节 词语的使用

第五节 数量词的使用

第六节 标点符号的使用

第五章 立法文书规范

第一节 制定法规的规范文书

第二节 修改法规的规范文书

第三节 废止法规的规范文书

第四节 报批法规的规范文书

第五节 公告法规的规范文书

第六节 立法解释的规范文书

第六章 附则

第一章 总 则

第一条 为了规范地方立法工作，提高立法质量和立法工作效率，根据《中华人民共和国立法法》《福建省人民代表大会及其常务委员会立法条例》《龙岩市人民代表大会及其常务委员会立法条例》等法律法规，结合本市地方立法工作实际，制定本规范。

第二条 本市制定、修改和废止地方性法规的立法技术事项以及相关立法文书的制作，适用本规范。

第三条 本规范所称地方性法规，是指市人民代表大会及其常务委员会（以下简称“市人大及其常委会”）依照立法权限和程序制定，报经福建省人民代表大会常务委员会批准的规范性文件。

本规范所称本省地方性法规，是指福建省人民代表大会及其常务委员会依照立法权限和程序制定的规范性文件。

本规范所称地方立法技术，是指地方性法规（以下简称“法规”）的结构安排、内容构成和表达、文字表述以及相关立法文书制作的方法和规则。

第四条 按照立法事项，法规类型可以分为实施性法规、创制性法规和先行性法规。

实施性法规，是指为执行法律、行政法规或者本省地方性法规的规定，根据本市实际情况制定的法规。

创制性法规，是指属于地方性事务，国家和省一般不对该事项专门立法，根据本市实际需要制定的法规。

先行性法规，是指不属于《中华人民共和国立法法》第八条规定的专属立法权范围的事项，对该事项尚未制定法律、行政法规或者本省地方性法规，根据本市具体情况和实际需要先行制定的法规。

第五条 制定法规，应当符合下列要求：

（一）符合地方立法权限和程序，内容不同宪法、法律、行政法规和本省地方性法规相抵触；

（二）根据本市的具体情况和实际需要规定，内容注重实用性和可操作性，不追求“大而全”“小而全”；

（三）一般不重复上位法的规定，注重对上位法进行细化和补充；

（四）结构严谨、条理清晰、逻辑严密，文字表述准确、简明，文本格式统一、规范。

第六条 立法工作机构应当不断完善立法技术规范。

立法工作人员应当依照本规范，正确运用立法技术，不断提高立法工作水平。

第二章 法规结构规范

第一节 名称、题注和目录

第七条 法规的名称一般由效力范围、规范事项和体例类别三个要素构成。

法规的名称应当完整、准确、简洁，除书名号外，不使用其他标点符号，字体使用二号方正小标宋简体。

在法规的名称中一般不使用“暂行”“试行”“补充”“若干”等限定词。

第八条 法规的体例类别，一般可以分为“条例”“办法”“规定”“规则”“决定”。

“条例”，适用于对某一方面事项作比较全面、系统规定的

法规。

“办法”，适用于对某一方面事项作比较具体、详细规定的法规。

“规定”，适用于对某一方面的事项作专项规定，或者对某一方面事项作针对性较强规定的法规。

“规则”，适用于以程序性规范为主要内容的法规。

“决定”，一般指法规性决定，适用于法规的修改、废止，也可以适用对某一重要事项作出安排或者部署。

第九条 根据法律、行政法规和本省地方性法规要求制定的配套法规，或者对法律、行政法规和本省地方性法规规定比较原则的内容作具体、详细规定的法规，称为实施办法。

依据某部法律，国务院已经制定实施条例或者省人民代表大会及其常务委员会已经制定实施办法的，一般不再制定“实施办法”；确需对上位法作出细化、补充规定的，一般采用“规定”体例。

第十条 法规名称之下，应当标明题注，用以注明法规文本的形成过程或者经过的立法阶段。

题注的内容以圆括号的形式标注，字体使用三号楷体。题注各句之间间隔一个空格，不使用标点符号。题注不得使用简称。

第十一条 法规通过前的题注，按照下列规定表述（本规范以市人大常委会制定法规为例）：

（一）起草阶段形成的文本题注为“草案草拟稿”；

题注格式如下：

龙岩市××条例（草案）

（草拟稿）

（二）印发有关单位或者通过大众媒体向公众征求意见的文本题注为“草案征求意见稿”；

题注格式如下：

龙岩市××条例（草案）

（征求意见稿）

（三）组织论证的文本题注为“草案论证稿”；

题注格式如下：

龙岩市××条例（草案）

（论证稿）

（四）提交市人大法制委员会审议的文本题注为“草案法制委审议稿”；

题注格式如下：

龙岩市××条例（草案）

（法制委审议稿）

（五）提请市人大常委会会议进行第一次审议的文本题注为

“草案”；

题注格式如下：

龙岩市××条例（草案）

（六）提请市人大常委会会议进行第二次审议的文本题注为“草案修改稿”；

题注格式如下：

龙岩市××条例（草案）

（修改稿）

（七）提请市人大常委会会议进行第三次审议的文本题注为“草案修改二稿”；

题注格式如下：

龙岩市××条例（草案）

（修改二稿）

（八）报送市委常委会审议的文本题注为“草案送审稿”；

题注格式如下：

龙岩市××条例（草案）

（送审稿）

（九）提请表决的文本题注为“表决稿”（附制定机关和通

过日期）。

题注格式如下：

龙岩市××条例（草案）

（表决稿）

（×年×月=日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过）（其中，“＝”为空格，下同）

第十二条 法规批准后的题注，按照下列规定表述：

（一）制定的法规，题注为“（×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准）”；

（二）根据修改决定修改的法规，题注为“（×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准根据×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准的《龙岩市人民代表大会常务委员会关于修改〈龙岩市××条例〉的决定》修正）”；

（三）数次根据修改决定修改的法规，题注为“（×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议

批准 根据×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准的《龙岩市人民代表大会常务委员会关于修改〈龙岩市××条例〉的决定》第一次修正 …… 根据×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准的《龙岩市人民代表大会常务委员会关于修改〈龙岩市××条例〉的决定》第N次修正）”；

（四）修订的法规，题注为“（×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准 ×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议修订 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准）”；

（五）根据修改决定修改后又修订的法规，题注按照本条第一项至第四项的规定依次表述，可以表述为“（×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准 根据×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准的《龙岩市人民代表大会常务委员会关于修改〈龙岩市××条例〉的决定》修正 ×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议修订 ×年×月×日福建省

第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准）”；

（六）数次根据修改决定修改以及修订的法规，题注按照本条第一项至第四项的规定依次表述，修正次数的计算不因修订而重新计算，可以表述为“（×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准 根据×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准的《龙岩市人民代表大会常务委员会关于修改〈龙岩市××条例〉的决定》第一次修正 ×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议修订 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准 根据×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准的《龙岩市人民代表大会常务委员会关于修改〈龙岩市××条例〉的决定》第二次修正）”。

第十三条 法规修改决定通过前的题注，参照本规范第十一条的规定进行表述。

法规修改决定和法规废止决定通过后的题注，按照本规范第十二条第一项的规定进行表述。

示例 1：

龙岩市人民代表大会常务委员会
关于修改《龙岩市××条例》的决定

（×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准）

示例 2：

龙岩市人民代表大会常务委员会
关于废止《龙岩市××条例》的决定

（×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准）

第十四条 法规设章的，在题注和正文之间列“目录”，将各章标题按序排列；章下设节的，章内的节标题单独按序排列。条、款、项、目不列入目录中。附则单列为一章。

第二节 正文的结构形式

第十五条 法规一般采用章、节、条、款、项、目等结构单位，将正文内容按照一定的逻辑关系依次排列。法规正文若无特别说明，均使用三号仿宋字体。

法规条文较少、内容层次简单的，不分章节；条文较多内容层次复杂的，可以分章节。

同一章节的条文，应当按照逻辑顺序排列。

第十六条 章。法规的内容较多且需划分层次的，可以设章。法规设章时，各章之间应当有相对独立的内容，并具有一定的内在联系。章内各个条款之间应当具有相对紧密的关联性。每章都应当有能够概括本章内容的标题。各章之间应当以序数形式连贯排列，另起一行居中，使用三号黑体字，用汉字数字依次表述（即第一章、第二章、第三章……）。

第十七条 节。设章的法规中，每章条文较多且有两个以上层次的内容，仅靠章的划分仍不能解决逻辑问题的，可以设节。同一章内的节与节之间应当遵循一定的逻辑顺序。节的内容不能超出本章的范围。每节都应当有能够概括本节内容的标题。每章中节的序号独立排序，另起一行居中，使用三号加粗楷体字体，用汉字数字依次表述（即第一节、第二节、第三节……）。

第十八条 条。每个条文的内容应当具有相对的独立性和完整性，一个条文一般只规定一项内容。上下条文之间一般应当有一定的联系。条的顺序使用三号黑体字，用汉字数字依次表述（即第一条、第二条、第三条……）。

第十九条 款。条的内容包含两层以上相互关联的意思且不宜另设一条的，可以分款。每款应当只表述一层意思。款在条中以自然段的形式排列。

第二十条　项。款的内容需要细化或者列举时，可以设项。每一项的内容包含一类或者一种情形。各项之间应当遵循一定的逻辑关系。项的顺序用汉字数字加圆括号依次表述（即（一）、（二）、（三）……）。

第二十一条　目。项的内容仍需细分的，可以在项下设目。目的序号用阿拉伯数字加圆点依次表述（即1.、2.、3.……）。

第三节 正文的内容构成

第二十二条　法规的内容由总则、分则和附则三个部分组成。

总则是法规的首要部分，安排于法规的开头部分，表达法规统贯全篇的内容，对整部法规起统领作用。

分则是法规的主体部分，安排于总则之后、附则之前，规定具体行为模式和后果模式。

附则是法规的辅助或者补充部分，安排于法规的尾部，表达辅助或者补充性内容。

第二十三条　法规分章的，总则部分的内容应当作为第一章，附则部分的内容应当作为最后一章；法规不分章的，总则部分的内容应当在正文开头部分集中表述，附则部分的内容应当在正文尾部集中表述。

第二十四条　法规的总则部分可以依次规定下列内容：

（一）立法目的和立法依据；

（二）适用范围；

（三）定义条款；

（四）基本原则；

（五）主管部门；

（六）其他具有总括性，需要在总则部分规定的内容。

实施性法规的总则部分一般不写立法目的和基本原则。

第二十五条 法规的分则部分可以包括下列内容：

（一）公民、法人和其他组织的权利与义务，国家机关的权力与责任；

（二）行政许可、行政强制等行政管理措施；

（三）与实体规范相对应的程序规范；

（四）监督检查；

（五）法律责任；

（六）其他需要在分则部分予以规定的内容。

第二十六条 法规的附则部分可以规定下列内容：

（一）名词、术语、一般概念的定义；

（二）参照性条款；

（三）除外条款；

（四）其他需要在附则规定的内容；

（五）施行日期；

（六）过渡性条款；

（七）废止性条款。

第二十七条 上位法已经明确规定的内容，法规一般不作重

复性规定；确需引用上位法内容的，应当完整、准确，不得随意拆解、拼凑。

第三章 条文表述规范

第一节 立法目的和立法依据

第二十八条 法规一般需要明示立法目的。立法目的一般以“为了”置于句首，按照由直接到间接、由具体到抽象、由微观到宏观的顺序排列。

第二十九条 立法依据包括法律依据和实践依据。

法律依据，主要是指制定法规直接依据的上位法。

实践依据，主要是指本市的实际情况。

第三十条 立法目的和立法依据一般在法规的第一条表述，先表述立法目的，再表述立法依据。

▲表述模式：为了……（立法目的），**根据……**（法律依据，有几部直接上位法的，可以同时列出），**结合本市实际，制定本条例**（或者办法、规定、规则，以下举例时为表述方便统称条例）。

根据不同情况，按照下列规定表述：

（一）依据直接上位法立法的，表述为“为了……，根据《中华人民共和国××法》（或者行政法规、本省地方性法规），结合本市实际，制定本条例”；

（二）依据直接上位法某条款立法的，表述为“为了……，

根据《中华人民共和国××法》（或者行政法规、本省地方性法规）第×条（第×款）的规定，结合本市实际，制定本条例”；

（三）依据直接上位法的同时，涉及其他上位法的，表述为“为了……，根据《中华人民共和国××法》（或者行政法规、本省地方性法规）和有关法律、法规，结合本市实际，制定本条例”；

（四）没有直接上位法的，表述为“为了……，根据有关法律、法规，结合本市实际，制定本条例”；也可以表述为“为了……，根据本市实际，制定本条例”。

第二节 适用范围

第三十一条 法规的适用范围，是指法规适用的空间、对象和行为。

空间适用，是指法规适用的区域范围，可以表述为“本市行政区域内”“……保护区”等。

对象适用，是指法规适用的特定主体，包括人或者组织，一般表述为“公民”“法人”“其他组织”。

行为适用，是指法规适用的行为，一般表述为“……工作”“……活动”。

第三十二条 法规适用范围的表述，一般采用空间、对象和行为的组合方式。

▲表述模式1：……（空间、行为或者空间、对象、行为，句式较长），**适用本条例。**

▲表述模式 2：本条例适用于……（空间、行为或者空间、对象、行为，句式较短）。

第三十三条 法规的适用范围不规定不会产生歧义的，可以不规定。

第三十四条 对部分事项不属于法规适用范围的除外规定，根据不同情况，按照下列规定表述：

（一）在适用范围之后直接表述“但是，……除外”；

（二）在适用范围之后，转款规定“××（上位法）对……另有规定的，从其规定”；

（三）在适用范围之后，转款规定“……（事项），不适用本条例”。

第三十五条 对不宜直接纳入法规适用范围的事项，除行政许可、行政强制、行政处罚等需要依法授权的事项外，可以在附则部分规定参照适用，表述为“……（事项），可以参照本条例执行”。

第三节 定义条款

第三十六条 贯穿法规始终的基本概念，其定义一般在第一条立法目的和立法依据之后，作为第二条规定；规定适用范围的，定义条款在适用范围之后规定。

▲表述模式：本条例所称××，是指（包括）……。

定义条款应当准确严密，遵循以下原则：

（一）定义必须相称。所下的定义的外延必须和被定义概念

的外延相等，不可“过宽”，也不能“过窄”。

（二）定义不能循环。定义概念不能直接或间接地包含被定义概念，也就是说下定义不能同语重复，否则就达不到通过下定义明确概念的目的。

示例 1（错误）：魔术是一种……魔术。

示例 2（错误）：文明行为是……推动社会文明进步的行为。

示例 3（正确）：文明行为是……有益于他人和社会的言行举止。

（三）定义不能否定。定义一般不能用否定形式，因为否定形式只能说明有关概念不具有什么属性，而不能直接说明它具有什么属性。

示例（错误）：唯物主义不是唯心主义。

（四）定义不能比喻。定义应该提示概念的内涵，用比喻达不到这个目的。

示例（错误）：书目就是打开知识宝库的钥匙。

第三十七条 概念、术语只涉及分则某章节或者某条文的内容时，其定义可以在该章节的开头、结尾或者有关条文中规定。

▲表述模式：本章（本节、本条、前款）所称××，是指（包括）……。

第三十八条 涉及多个条文的概念、术语，其定义不宜在分则单个章节规定的，一般在附则中规定。

▲表述模式：本条例所称××，是指（包括）……。

一个定义条款中规定多个概念、术语的，应当分项表述。

▲表述模式：本条例中下列用语的含义：

（一）××，是指（包括）……。

（二）××，是指（包括）……。

第四节 基本原则

第三十九条 基本原则是法规所调整的社会关系必须遵循的指导思想，是贯穿法规全文的基本准则，是整部法规的纲领性内容，具有统领法规条文的作用。

基本原则的内容应当符合国家的方针、政策，有上位法依据或者被实践所公认。

第四十条 基本原则表述应当简洁、准确，具有高度的概括性和含义的确定性。

第四十一条 法规中有关立法原则的内容可以合并为一条表述，也可以分条表述。

基本原则有多项的，或者以几个条款表述的，应当按其内在逻辑顺序，依照重要程度排列。

第四十二条 实施性法规可以引用上位法关于基本原则的规定。

第五节 主管部门

第四十三条 法规不作增设常设行政机构的规定，一般不规

定行政机构的编制、人员、经费。

法规应当严格控制设立议事协调机构。法规规范的内容可以交由现有机构承担职能的或者通过现有机构能够解决问题的，不另设议事协调机构。议事协调机构不单独设立办事机构。

法规对管理主体权力和责任的规定应当具体、明确。

第四十四条 除可能产生歧义外，法规中行政机关（管理机构）的表述采用虚写方式，不写具体名称。根据不同情况，按照下列规定表述：

（一）对人民政府，可以根据需要表述为“各级人民政府”“市、县两级人民政府”“县（市、区）人民政府”“县级人民政府”“乡（镇）人民政府、街道办事处”。

（二）对政府行政管理部门，一般表述为“××主管部门”。

示例：自然资源主管部门、水行政主管部门

对已经实行垂直管理的生态环境部门，市级层面可以表述为“市人民政府生态环境主管部门”，但是，县级层面不可以表述为“县人民政府生态环境主管部门”，应当表述为“市生态环境主管部门派出机构”，或者直接表述为“县生态环境主管部门”。

关于消防主管部门的表述，根据《中华人民共和国消防法》规定，县级以上地方人民政府应急管理部门对本行政区域内的消防工作实施监督管理，并由本级人民政府消防救援机构负责实施。

（三）实践中已有固定表述的某些部门，仍使用通常的表达方式。

示例：公安机关、财政部门、司法行政部门

（四）法律、法规授权履行监督管理职能的组织机构，表述为“××机构”。

示例：道路运输管理机构

第四十五条 行政管理类法规应当明确规定行政主管部门。

▲表述模式：××（行政主管部门）负责（主管）……工作。

根据不同情况，按照下列规定表述：

（一）有多个主管部门，需要明确各自职责的，一般分款表述为“××（行政主管部门）负责……工作”“××（行政主管部门）负责……工作”“××（行政主管部门）负责……工作”；

（二）既有主管部门又有协同管理部门的，表述为“××（行政主管部门）负责（主管）……工作，其他有关部门依照各自职责……工作”；其中，“其他有关部门”涉及部门不多，且范围较清楚的，也可以列举，但是应当统一、规范，并另设一款表述为“××、××、××等部门，应当按照各自职责……工作”；

（三）法规规定的内容需由人民政府统一组织实施的，表述为“××人民政府组织实施本条例”或者“本条例由××人民政府组织实施”；根据需要，可以再规定有关部门职责。

第四十六条 法规授权具有管理公共事务职能的组织履行行政管理权的，应当在总则中明确表述被授权组织的名称及其权限范围。

▲表述模式：××（被授权组织）负责……的管理工作。

第四十七条 法规规定行政机关可以委托具有管理公共事务职能的组织行使行政管理权的，应当在总则部分明确表述委托的行政机关和受委托的组织。

▲表述模式：××（委托机关）可以委托××（受委托组织）负责……工作。

第六节 权利和义务、权力和责任

第四十八条 法规规定公民、法人和其他组织的权利与义务，应当符合下列规定：

（一）设定权利和义务应当相统一；

（二）对上位法赋予公民、法人和其他组织的权利，法规不得随意限制；上位法对权利未作限制性规定的，法规不得随意作限制性规定；

（三）为公民、法人和其他组织设定义务时，设定的义务应当具有法律和法理上的依据，不得随意设定；对公民、法人和其他组织依照上位法应当承担的义务，法规不得随意加重。

第四十九条 法规规定国家机关的权力和责任，应当符合下列规定：

（一）设定权力和责任应当相对应；在确保行政权力有效行使的同时，应当对其进行规范、制约和监督，规定相应责任；

（二）上位法对权力范围已经作出规定，法规需要对其进行细化的，不得随意扩大；

（三）上位法对权力范围已经作出明确规定的，法规一般不予引用；确需引用的，应当同时引用相对应的责任条款。

第七节 法律责任

第五十条 法规分章的，法律责任条款一般集中规定在一章中，置于附则之前，以“法律责任”为章名；法规不分章的，法律责任条款在行为规范条款之后、附则部分之前集中表述。

设定法律责任的违法行为较多的，可以将行为规范和法律责任在同一条款中表述。

第五十一条 法规设定法律责任应当同禁止性规范、义务性规范相对应。违反禁止性规范或者不履行义务性规范的，一般应当承担相应的法律责任。

同一法规或者不同法规之间，对性质、情节、后果基本相当的违法行为，设定的法律责任应当相当。

第五十二条 对违反法规规定的行为，上位法已经明确规定法律责任的，法规不再重复规定；但是可以在法律责任部分的第一条作出衔接性规定。

▲表述模式：违反本条例规定的行为，法律、法规已有法律责任规定的，从其规定。

第五十三条 法规可以设定除限制人身自由、吊销营业执照以外的行政处罚。上位法对违法行为已经作出行政处罚规定，法规需要作出具体规定的，必须在上位法规定的给予行政处罚的行

为、种类和幅度的范围内规定。法规规定行政处罚的幅度时，可以在上位法规定的行政处罚的幅度内提高下限或者降低上限，但不得突破行政处罚的幅度，降低下限或者提高上限。上位法对违法行为未作出行政处罚规定，法规为实施上位法，可以补充设定行政处罚。拟补充设定行政处罚的，应当通过听证会、论证会等形式广泛听取意见，并向制定机关作出书面说明。法规报送备案时，应当说明补充设定行政处罚的情况。

法规不得设定刑事责任；可以笼统规定“违反本条例规定的行为，构成犯罪的，依法追究刑事责任”。

法规一般不设定民事责任；可以笼统规定“违反本条例规定的行为，给他人造成损失的，依法承担民事责任”。

第五十四条 法规设定行政处罚，一般采用条文对应和行为归纳综合表述法。根据不同情况，按照下列规定表述：

（一）对一种违法行为予以行政处罚的，表述为“违反本条例第×条（第×款第×项）规定，××（违法行为）的，由××（行政处罚主体）予以……（处罚）”；

（二）对多条款对应的数种违法行为，由同一主体予以相同行政处罚的，表述为“违反本条例规定，有下列行为之一的，由××（行政处罚主体）予以……（处罚）：（一）违反本条例第×条（第×款第×项）规定，……（违法行为）的；（二）违反本条例第×条（第×款第×项）规定，……（违法行为）的；（三）……”；

（三）对多条款对应的数种违法行为，由同一主体实施不同行政处罚的，可以按照本条第一项的规定逐条表述；也可以先分条表述“违反本条例第×条（第×款第×项）规定，……（违法行为）的，予以……（处罚）”，再另起一条表述为“本条例第×条至第×条规定的行政处罚，由××（行政处罚主体）作出决定”；

（四）违法行为难以归纳表述的，可以直接表述为“违反本条例第×条（第×款第×项）规定的，由××（行政处罚主体）予以……（处罚）”。

第五十五条 实施行政处罚，针对可以及时改正的行为，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为。法规对违法行为设定行政处罚时，可以先作出由行政处罚主体“责令改正”（针对可以及时改正或者需要警示今后不得再犯的违法行为）或者“责令限期改正”（针对难以立即改正的违法行为）的规定。

▲表述模式1：……的，由××（行政处罚主体）**责令改正（限期改正），予以……**（处罚）。

▲表述模式2：……的，由××（行政处罚主体）**责令改正（限期改正）；拒（逾期）不改正的，予以……**（处罚）。

第五十六条 法规规定行政处罚，应当明确表述行政处罚的实施主体。根据不同情况，按照下列规定表述：

（一）由行政机关实施行政处罚的，表述为“……的，由××（行政机关）予以……（处罚）”；

（二）授权具有管理公共事务职能的组织实施行政处罚的，

表述为“……的，由××(被授权组织) 予以……（处罚）”；

（三）委托具有管理公共事务职能的组织实施行政处罚的，应当明确委托的主体，表述为 “……的，××(委托主体)可以委托××（受委托组织）予以……（处罚）”，或者先分条表述“违反本条例第×条（第×款第×项）规定，……的，予以……（处罚）”，再另起一条表述“本条例第×条至第×条规定的行政处罚，××(委托主体)可以委托××(受委托组织)依法实施”。

第五十七条 法规设定行政处罚时，违法主体有违法所得或者非法财物的，除依法应当退赔的外，应当规定没收违法所得或者非法财物。违法所得是指实施违法行为所取得的款项。法律、行政法规、部门规章对违法所得的计算另有规定的，从其规定。

第五十八条 法规设定罚款，应当符合下列规定：

（一）法规设定罚款应当根据违法行为的主观心理状态、造成的损失、社会危害程度，明确罚款的数额或者幅度。

（二）对违法行为能够以违法数额、违法所得数额、造成的实际损失等作为参考基数确定罚款数额的，一般用处以该基数的倍数或者比例罚款的表述，可以表述为“按照……造成的直接损失的百分之××计算罚款”或者“处违法所得×倍以上×倍以下罚款”。

（三）对违法行为难以用违法数额、违法所得数额、造成的实际损失等作为参考基数确定罚款数额的，可以使用确定数额以内或者一定幅度以内罚款的表述。规定罚款数额上限不规定下限

的，表述为：可以处××元以下罚款。规定确定罚款数额或者数额幅度的，“处”之前不加“可以”。

（四）在规定处以一定幅度的数额罚款时，最低数额和最高数额之间一般不超过十倍。

第五十九条 法规对行政主管部门及其工作人员违法行为追究责任，应当对其违法行为种类或者性质作出具体、明确的规定；必要时，可以对违法行为适用的处分作出具体规定。

▲表述模式：××、××等有关部门及其工作人员有下列行为之一的，由××部门对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分：

（一）……；

（二）……；

……

（N）有其他玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊行为。

上位法对行政执法人员的法律责任已经作出较为具体规定的，法规不再重复规定；可以笼统规定“……玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由有权机关依法给予处分”。

第六十条 除需要依法规定行政复议前置外，法规对法律责任的救济性条款不作重复规定。

第八节 其他条款

第六十一条 需要在地方立法中予以规范的事项，一般应当

在法规中直接作出具体、明确、具有可操作性的规定，不再授权其他主体制定实施细则或者配套规范性文件。

参照适用本法规的，一般在法规的附则部分作出规定，表述为“龙岩市的××（区域、主体、行为等），参照本条例的规定执行”。

除外条款，一般也在附则中予以规定，表述为“法律、法规另有规定的除外”，或者“法律、法规另有规定的，从其规定”，或者“××事项不适用本条例的规定”。

第六十二条 法规中某些特定事项只能作原则规定，需要制定配套规范性文件加以细化的，可以在相关条文中授权有关主体予以制定。

▲表述模式：……的具体办法（或者标准等），**由市人民政府（市人民政府××部门）制定。**

第六十三条 制定法规，需要对法规施行前的既存事实和行为的溯及力问题作出过渡性安排的，可以设置过渡性条款。

▲表述模式：本条例施行前……(客观存在的某种事实或者行为主体)，**应当在本条例施行之日起××**(期限)内，**按照本条例（第×条第×款）的规定，……**(针对上述事实或者行为作出限制性的规范)。

第六十四条 过渡性条款一般设置在施行日期条款之前；但是只涉及某章节或者某条文的，可以在相应的章节或者条文中规定。

第六十五条 法规一般自公布之日起不少于一个月后施行。

但是，法规规范的事项较为紧迫且无需准备期的，可以将施行日期确定为法规的公布之日。

▲表述模式 1：本条例自×年×月×日起施行。

▲表述模式 2：本条例自公布之日起施行。

修订的法规应当按照前款规定，重新确定施行日期。

第六十六条 制定法规需要同时废止现行相关法规的，应当在新法规的施行日期之后，作出废止现行相关法规的明确表述。

▲表述模式：本条例自×年×月×日起施行。《龙岩市××条例》同时废止。

第六十七条 政府规章上升为法规的，不在法规中规定废止性条款，由市人民政府作出废止现行政府规章的决定。

第六十八条 对法规的立法解释，《龙岩市人民代表大会及其常务委员会立法条例》已经作出明确规定，法规不再作“本条例由……解释”的规定。

第四章 立法语言规范

第一节 基本要求

第六十九条 地方立法语言应当符合国家通用语言文字的使用规范和标准。

第七十条 地方立法语言应当准确、简明，避免同义反复，不用生僻词，不使用比喻、夸张等修辞手法。

第七十一条 法规的用语应当具有同一性，并与法律、行政法规和本省地方性法规保持一致。

法规需要使用专业术语的，应当有专门的条文对术语进行解释。

第二节 句式的使用

第七十二条 法规应当使用陈述句、祈使句，不使用疑问句、感叹句和省略句。

第七十三条 法规中的禁止性规范，是指限制或者禁止当事人实施某种行为的规定，用“不得”“禁止”的句式。

“不得”一般用于有主语或者有明确被规范对象的句子中，表述为“××不得……”；“禁止”一般用于无主语的祈使句中，表述为“禁止……”。

法规表述禁止性规范时，不再用“不准”“不应”“不能”“严禁”等与“不得”“禁止”相近的词语。

第七十四条 法规中的义务性规范，是指要求当事人为某种行为或者承担某种义务的规定。

一般表述为“××应当……”，也可以根据不同情况表述为“××有义务……”“××有……的义务”或者“××承担……责任”。

法规表述义务性规范时，一般不用“必须”。

第七十五条 法规中的授权性规范，是指授予当事人可以选择为或者不为某种行为的规定。

一般表述为“××可以……”，也可以根据不同情况表述为“××有权……”“××享有……的权利”。

第七十六条 法规中的倡导性规范，是指鼓励、提倡当事人为或者不为某种行为的规定。

一般表述为“鼓励……”“提倡……”。

第七十七条 法规中的“有下列情形之一的”“有下列行为之一的”句式，用于对符合某一法定条件、承担相同法律责任等的情形或者行为的列举。

“情形”用于表示事物所表现出来的外在形态和状况，“行为”用于表示人的活动。法规中一个条文列举的内容既包括“情形”又包括“行为”时，统一用“情形”。

“有下列情形之一”和“有下列行为之一”后用“的”字的，所列各项末尾一般不用“的”字。

示例：有下列情形之一的，监护关系终止：

（一）被监护人取得或者恢复完全民事行为能力；

（二）监护人丧失监护能力；

（三）被监护人或者监护人死亡；

（四）人民法院认定监护关系终止的其他情形。

（民法典第三十九条）

第七十八条 法规中的“但是”句式，用于对前文规定作转折、例外、限制或者补充表达，也称为“但书条款”。

法规中“但是”之前用分号或者句号，一般不用逗号。“但

书条款”与前文主语相同或者联系紧密时，用分号；与前文主语不同，能够独立成句时，用句号。

“但是”之后一般加逗号，在简单句中也可以不加。

法规表述“但书条款”时，一般用“但是”，不用单音节词“但”。

第七十九条 法规中的“除外”句式，用于对条文内容作排除、例外或者扩充表达，也称为“除外条款”。

一般表述为“除……外，……”“……除……以外，还……”。

对条文内容作排除、例外表达的，表述为“除……外，……”“……，但是……的除外”；对条文内容作扩充表达的，表述为“……除……以外，还……”。

第三节 法律、法规和条、款、项的引用

第八十条 引用法律、法规名称时，按照下列规定表述：

（一）引用本法规时，表述为“本条例……”；

（二）法规条文引用法律、行政法规和其他法规时，用全称并加书名号，但是注明简称的除外；地方立法相关文书引用法律、行政法规时，用简称，不加书名号；

（三）引用《中华人民共和国宪法》时，不用全称，也不加书名号，直接表述为“宪法”。

第八十一条 法规引用法律、法规条文中某项时，该项的序号不加括号，按照下列规定表述：

（一）引用同条款的某项时，表述为“第×项”；

（二）引用某条的某项时，表述为“第×条第×项”“第×条第×款第×项”；

（三）引用某条的两项时，表述为“第×条第×项、第×项”；

（四）引用某条的三项以上时，对连续的项表述为“第×条第×项至第×项”；对不连续的项，列出具体各项的序号，表述为“第×条第×项、第×项和第×项”。

法规引用法律、法规条文中某条或者某款时，参照以上表述。

第四节 词语的使用

第八十二条 法规中“可以”“应当”等常用词语，按照下列规定使用：

（一）一般用“可以”“应当”“或者”“按照”等双音节词语，不用“可”“应”“或”“按”等单音节词语；

（二）助词“等”表示列举未完或者列举后煞尾，放在两个或两个以上并列的词或短语之后，只有一个并列的词或者短语的不能用“等”；

示例 1（正确）：为了……，根据《中华人民共和国××法》《××条例》等法律法规，结合本市实际，制定本条例。

示例 2（错误）：为了……，根据《中华人民共和国××法》等法律法规，结合本市实际，制定本条例。

示例 3（正确）：为了……，根据《中华人民共和国××法》

和有关法律法规，结合本市实际，制定本条例。

（三）表示并列关系的连词一般用“和”“以及”，不用“与”“同”；

（四）表示比较的对象或者在章名、条标中，一般使用“与”；

（五）表述有关货币、货物出入的记载、账簿以及债等意思时，用“账”，不用“帐”；

（六）不论是指人或者物，指示代词用“其他”，不用“其它”；

（七）需要指代行为主体时，以指示代词“其”表示，不用具有性别差异的人称代词（他、她）和物主代词（他的、她的）。

第八十三条 法规中“做出”“作出”等易混词语，按照下列规定使用：

（一）“做出”“作出”的使用：

1.“做出”多与成绩等词语搭配使用；

2.“作出”多与决定、解释等词语搭配使用。

（二）“依照”“按照”“参照”的使用：

1.“依照”用于以法律、行政法规作为依据的情形；

2.“按照”用于以同位法、规章等作为依据的情形，还可以用于对约定、章程、规定、份额、比例等的表述；

3.“参照”用于对没有直接纳入法规调整范围，但又属于该范围逻辑内涵自然延伸的事项作出规定。

（三）“和”“以及”“或者”的使用：

1.“和”连接的并列句子成分，其前后成分无主次之分，互换位置后在语法意义上不会发生意思变化；但是，在法规条文表述中应当根据句子成分的重要性、逻辑关系或者用语习惯排序；

2.“以及”连接的并列句子成分，其前后有主次之分，前者为主，后者为次，前后位置不能互换；

3.“或者”表示一种选择关系，一般只指其所连接的成分中的某一部分。

（四）“制定”“规定”的使用：

1.“制定”用于表述创设法律、法规等规范性文书；

2.“规定”用于表述就具体事项作出决定。

（五）“会同”“商”的使用：

1.“会同”用于法律主体之间共同作出某种行为的情况，前面的主体是牵头者，后面的主体是参与者，双方需协商一致，共同制定、发布规范性文书或者作出其他行为；

2.“商”用于前面的主体是事情的主办者，后面的主体是提供意见的一方，在协商的前提下，由前面的主体单独制定并发布规范性文书。

（六）“交纳”“缴纳”的使用：

1.“交纳”的含义比“缴纳”更广，涵盖面更宽，法规中规定当事人本人向法定机关交付款项时，一般用“交纳”；

2.在规范包含强制性意思时，可以用“缴纳”。

（七）“公布”“发布”“公告”的使用：

1.“公布”用于公布法规、结果、标准等；

2.“发布”用于公开发出新闻、信息、命令、指示等；

3.“公告”用于向公众发出告知事项。

（八）“二”“两”的使用：

1.表示序数或者小数、分数、百分数和多位数时，用“二”，例如“第二种”“零点二”“三分之二”“百分之二十”“二十”等；

2.在量词前表示数量多少时，用“两”，例如“候选人两人”“两年以上”等。

第五节 数量词的使用

第八十四条 法规中的“日”是指自然日，包含节假日；“工作日”不包含节假日。

对于行使权力可能严重影响公民、法人和其他组织的其他权利的，应当用“日”，不用“工作日”。

法规不用“天”。

第八十五条 法规中涉及年龄、期限、尺度、重量等数量关系，用“以上”“以下”“以内”“不满”“超过”时，“以上”“以下”“以内”均含本数，“不满”“超过”均不含本数。

第八十六条 法规中的数字，按照下列规定使用：

（一）市人民代表大会及其常委会的“届次”和会议的“次数”，序数词、比例、分数、百分比、倍数、时间段、年龄、人数、金额，表述重量、长度、面积等计量数值的数字，以及法规

中的条文序号，用汉字数字表述；

（二）法规中公历年、月、日，统计表中的数字，需要精确到小数点后的数字等，均用阿拉伯数字表述；

（三）专用术语、定型词组中的数字按照惯例表述。

第八十七条 法规中需要使用量词时，应当用法定计量单位，不用公尺、公分、丈、寸、斤、担、立升、公升、平方公尺等非法定计量单位。

第六节 标点符号的使用

第八十八条 法规中标点符号的使用应当符合中华人民共和国国家标准GB/T15834—2011《标点符号用法》的规定。

第八十九条 法规中逗号、顿号、括号等标点符号，按照下列规定使用：

（一）主语和谓语都比较长时，主语和谓语之间加逗号；

（二）除题注、需要注明简称、补充表述以及项的序号外，一般不使用括号；

（三）法规的题注各句之间间隔一个空格，不使用标点符号；

（四）标有引号的并列成分之间、标有书名号的并列成分之间通常不用顿号；

（五）不使用问号、感叹号、省略号等标点符号。

第九十条 法规中并列句标点符号，按照下列规定使用：

（一）一个句子内部有三个以上并列成分时，前面各个成分

之间用顿号，最后两个并列成分用“和”或者“以及”连接；

（二）一个句子存在两个层次以上的并列关系时，在有内在联系的两个并列层次之间用顿号，没有内在联系的两个并列层次之间用逗号；

（三）在多重复句中，各并列分句内已使用逗号的，并列分句之间用分号；

（四）分项表述时，项的末尾用分号，最后一项末尾用句号；

（五）分项列举的各项有一项或者多项已包含句号时，各项的末尾不能再用分号，应当统一使用句号；

（六）定义条款中分项表述时，项的末尾统一用句号。

第九十一条 法规修改决定中的引号，按照下列规定使用：

（一）引号内的内容是完整的条、款的，条款末尾的标点符号在引号里边；

（二）引号内的内容是条文中的局部或者是名词、短语的，在引号内引用部分的末尾不加标点符号，在引号外的句末加标点符号；

（三）引号内的内容是分款（项）的条文，每款（项）的前面用前引号，后面不用后引号，但是在最后一款（项）的后面，应当用后引号。

第五章 立法文书规范

第一节 制定法规的规范文书

第九十二条 制定法规的主要文书包括：议案、草案说明、初步审查报告、审议报告、修改情况的报告、审议结果的报告、修改情况的说明等。

第九十三条 议案，是提案人提请市人大常委会审议法规草案时的文书。

议案的文本格式如下：

××关于提请审议《龙岩市××条例（草案）》的议案

市人大常委会：

《龙岩市××条例（草案）》已经×××××××通过，请予审议。

市人大常委会主任会议

或者市长 ×××（市长签章）

或者市人大××委员会

×年×月×日

第九十四条 草案说明，是市人大常委会第一次审议法规草案时，提案人对法规草案作出说明的文书。

草案说明的文本格式如下：

关于《龙岩市××条例（草案）》的说明

（×年×月×日在龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议上）

龙岩市××（职务）×××（说明人）

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受××（提案人）的委托，现就《龙岩市××条例（草案）》作如下说明：

说明的主要内容：

1.制定法规的必要性、可行性和有关依据；

2.法规草案的主要内容；

3.其他应当说明的事项。

《条例（草案）》和以上说明是否妥当，请审议。

第九十五条 初步审查报告，是市人大常委会第一次审议法规草案时，市人大常委会有关工作机构对法规草案提出初步审查意见和法规草案建议修改稿的文书。法规案由市人大常委会主任会议或者市人大专门委员会提出的，只需作法规草案的说明，有关工作委员会不提出初步审查报告。

初步审查报告的文本格式如下：

关于《龙岩市××条例（草案）》的初步审查报告

（×年×月×日在龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议上）

龙岩市人大常委会××工作委员会××（职务）××（说明人）

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

报告的主要内容：

1.开展调研论证及审议的情况；

2.对制定法规的必要性可行性的审议意见；

3.对法规草案合法性、主要内容可行性的评价；

4.对法规草案的修改建议及理由。

以上报告是否妥当，请审议。

审议报告，是用于一审时，有关专门委员会对法规草案提出审议意见的文本。其规范文书格式参照前款规定。

第九十六条 修改情况的报告，是用于二审时，法制委员会根据常委会组成人员的审议意见和各方面提出的意见进行审议、修改后汇报修改情况的文书。提出修改情况报告时，同时提交法规草案修改稿并附修改对照稿。

修改情况的报告的文本格式如下：

关于《龙岩市××条例（草案）》修改情况的报告

（×年×月×日在龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议上）

龙岩市人大法制委员会××（职务） ×××（报告人）

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

报告的主要内容：

1.常委会组成人员审议情况和对法规草案的总体评价；

2.一审后法制工作委员会调研和征求意见情况；

3.根据常委会组成人员和其他有关方面提出的意见，对草案的修改建议和理由；

4.需要说明的其他问题。

法制委员会认为，草案修改稿与法律、行政法规和本省地方性法规不抵触，建议本次常委会作进一步审议。

法制委员会拟在本次常委会会议审议以后，根据常委会组成人员和有关方面的意见，再作进一步的调研、论证，提请下次常委会会议审议通过。

《条例（草案修改稿）》和以上报告是否妥当，请审议。

第九十七条 审议结果报告，是用于三审时，市人大法制委

员会经过统一审议，认为草案内容已经比较成熟，建议常委会本次会议审议通过时，向常委会汇报审议结果的文书。提出审议结果报告时，同时提交法规草案修改二稿并附修改对照稿。

审议结果报告的文本格式如下：

关于《龙岩市××条例（草案）》审议结果的报告

（×年×月×日在龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议上）

龙岩市人大法制委员会××（职务） ×××（报告人）

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

报告的主要内容（开展调查研究的情况、审议修改情况等）

法制委员会认为，《龙岩市××条例（草案）》经过多次修改，符合有关法律、法规，切合龙岩实际，内容已比较成熟，建议常委会本次会议审议通过。

《条例（草案修改二稿）》和以上报告是否妥当，请审议。

第九十八条 法规案表决前，仍有重大问题需要进一步研究，暂不付表决的，市人大法制委员会应当在下次常委会会议审议时，按照审次提出草案修改二稿或者草案修改三稿等，并相应作关于草案修改稿修改情况的报告或者关于草案修改二稿修改

情况的报告等。

以关于草案修改稿修改情况的报告为例，文本格式如下：

关于《龙岩市××条例（草案修改稿）》修改情况的报告

（×年×月×日在龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议上）

龙岩市人大法制委员会××（职务） ×××（报告人）

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

报告的主要内容：

1.上次常委会会议审议的情况；

2.进一步调研论证的情况；

3.法制委审议意见和修改建议等。

法制委员会已按照上述修改意见，提出草案修改二稿，建议常委会本次会议审议通过。

《条例（草案修改二稿）》和以上报告是否妥当，请审议。

第九十九条 修改情况说明，是在法规案交付表决前，市人大法制委员会根据常委会组成人员审议意见所作修改情况的汇报文书。提出修改情况说明时，应当提交法规草案表决稿。

修改情况说明的文本格式如下：

关于《龙岩市××条例（草案修改稿）》修改情况的说明

（×年×月×日在龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议上）

龙岩市人大法制委员会××（职务） ×××（报告人）

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

说明的主要内容（常委会最后一次审议时对法规草案修改稿的基本评价，法制委员会根据常委会组成人员的意见对法规草案修改稿进行修改的情况及理由等）

法制委员会认为，草案表决稿与法律、行政法规、本省地方性法规不抵触，建议本次常委会会议审议通过。

《条例（草案表决稿）》和以上说明是否妥当，请审议。

第二节 修改法规的规范文书

第一百条 修改法规，根据修改条款和内容的多少，采取修订和修正两种形式。

法规作较大修改，需要修改的条文所占比例超过百分之五十的；或者对法规的指导思想、调整对象、重要制度等原则条文作重大修改的，或者对法规的体例、结构作重要调整的，一般采用

修订的方式。

法规作较少修改的，一般采用修改决定的方式予以修正。

修正、修订法规不需要规定原法规同时废止。变更法规名称和所调整的社会关系范围的，视为重新制定，采用立新废旧的方式。

第一百零一条 市人大专门委员会或者常委会主任会议作为修改法规提案人的，采用“修改决定草案”的形式，名称为《关于修改<龙岩市××条例>的决定（草案）》，并附上说明和“法规修正对照稿”。

市人民政府和其他主体作为修改法规提案人的，采用“修正案草案”的形式，并附上说明和“法规修正对照稿”。

“修改决定草案”和“修正案草案”经市人大常委会会议审议后，作出关于修改法规的决定，予以公布。法规根据修改决定修改后，公布新的法规文本。

修改决定草案的文本格式如下：

龙岩市人民代表大会常务委员会
关于修改《龙岩市××条例》的决定（草案）

龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议决定对《龙岩市××条例》作如下修改：

一、将第×条（第×款第×项）修改为：“……。”

二、将第×条（第×款第×项）中的“……”修改为“……”。

三、将第×条、第×条第×款、第×条第×款第×项中的“……”修改为“……”。

四、将第×条（第×款）改为第×条（第×款），修改为：“……。”

五、将第×条（第×款）第×项改为第×项，修改为：“……”。原第×条（第×款）第×项改为第×项。

六、增加一条，作为第×条：“……。”

七、第×条增加一款，作为第×款：“……。”

原第×条第×款作为第第×款。

八、第×条（第×款）增加一项，作为第×项：“……”。

原第×条（第×款）第×项改为第×项。

九、删去第×条（或者第×款第×项）。

十、将第×条第×款修改为两款，作为第×款、第×款：

“……。

“……。”

原第×条第×款作为第×款。

……

此外，根据本决定对条文顺序作相应调整。

本决定自××年×月×日起施行。

《龙岩市××条例》根据本决定作相应修改，重新公布。

第一百零二条 在法规清理等特殊情况下，可以采用以一个决定修改若干法规的方式。

文本格式如下：

龙岩市人民代表大会常务委员会
关于修改《龙岩市××条例》等×件
地方性法规的决定（草案）

为了……，经对现行法规进行清理，龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议决定：

一、对下列法规中不符合……的规定作出修改

1.将《龙岩市××条例》第×条第×款修改为：“……。”

……

二、对下列法规中关于“……”的规定作出修改

N.将《龙岩市××条例》第×条、《龙岩市××条例》第×条第×款和《龙岩市××条例》第×条中的“……”修改为“……”。

N+1.删去《龙岩市××条例》第×条、《龙岩市××条例》第×条第×款和《龙岩市××条例》第×条中的“……”。

……

此外，根据本决定对相关法规的条文顺序作相应调整。

本决定自×年×月×日起施行。

相关法规根据本决定作相应修改，重新公布。

第一百零三条 采用修订方式修改法规不需要另行作出法规的修改决定，但要公布新的法规文本，并在题注中载明修订时间。

第一百零四条 修改法规的其他立法文书及文本格式，参照制定法规的相关文书。

第一百零五条 修改法规，由市人大法制委员会作审议报告，但提案人是市人大法制委员会的，由市人大法制委员会作说明，不需要作审议报告，常委会有关工作机构也无需作初步审查报告。

以修订的方式修改时，一般经两次以上常委会审议。第一次审议时听取法规修订草案提案人的说明和常委会有关工作机构的初步审查报告，第二次审议时由市人大法制委员会作审议报告。

第三节 废止法规的规范文书

第一百零六条 废止法规可以采用作出废止决定和立新废旧两种方式。

第一百零七条 采用作出废止决定方式的，提案人提出废止法规的议案，经市人大常委会审议同意后，作出废止该法规的决定，予以公布。

废止决定草案的文本格式如下：

龙岩市人民代表大会常务委员会
关于废止《龙岩市××条例》的决定（草案）

龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议决定：

废止《龙岩市××条例》（×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准 根据×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准的《关于修改〈龙岩市××条例〉的决定》修正）。

本决定自公布之日起施行。

第一百零八条 在法规清理等特殊情况下，可以采用以一个决定废止若干法规的形式。

文本格式如下：

龙岩市人民代表大会常务委员会
关于废止《龙岩市××条例》等×件
地方性法规的决定（草案）

为了……，经对现行法规进行清理，龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议决定，废止下列地方性法规：

一、龙岩市××条例（×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准）

二、龙岩市××条例（×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准 根据×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准的《关于修改〈龙岩市××条例〉的决定》修正）

……

本决定自公布之日起施行。

第一百零九条 采用立新废旧的方式，按照本规范第六十六条的规定，在制定新法规的同时，废止现行相关法规，不需另行制作相关立法文书。

第一百一十条 废止法规的其他立法文书及文本格式，参照制定法规的相关文书。

第四节 报批法规的规范文书

第一百一十一条 市人大常委会法制工作委员会具体负责

法规的报批工作。市人大常委会法制工作委员提出报请批准的报告后，以市人大常委会名义报省人大常委会。

制定的法规报请批准报告的文本格式如下：

龙岩市人民代表大会常务委员会
关于报请批准《龙岩市××条例》的报告

福建省人民代表大会常务委员会：

《龙岩市××条例》已于×年×月×日经龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过，现按照《中华人民共和国立法法》和《福建省人民代表大会及其常务委员会立法条例》的有关规定，报请批准。

龙岩市人民代表大会常务委员会（盖章）

×年×月×日

龙岩市××条例

（×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过）

（报批文本）

……

关于《龙岩市××条例》的说明

——×年×月×日在福建省第×届人民代表大会

常务委员会第×次会议上

龙岩市人民代表大会常务委员会××（职务）×××（报告人）

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受龙岩市人大常委会委托，现就《龙岩市××条例》（以下简称“《条例》”）作以下说明。

说明的主要内容：1. 制定《条例》的必要性。2.《条例》的主要内容。3.《条例》的合法性。

《条例》和以上说明是否妥当，请审议。

采用修正形式修改法规的，提请批准报告的文本格式如下：

龙岩市人民大表大会常务委员会关于报请批准《龙岩市人民代表大会常务委员会关于修改<龙岩市××条例>的决定》的报告

福建省人民代表大会常务委员会：

《龙岩市人民代表大会常务委员会关于修改<龙岩市××

条例>的决定》已于×年×月×日经龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过，现按照《中华人民共和国立法法》和《福建省人民代表大会及其常务委员会立法条例》的有关规定，报请批准。

龙岩市人民代表大会常务委员会（盖章）

×年×月×日

龙岩市人民代表大会常务委员会
关于修改《龙岩市××条例》的决定

（×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过）

（报批文本）

……

关于《龙岩市人民代表大会常务委员会关于修改<龙岩市××条例>的决定》的说明

——×年×月×日在福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议上

龙岩市人民代表大会常务委员会××（职务）×××（报告人）

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受龙岩市人大常委会的委托，现就《龙岩市人民代表大

会常务委员会关于修改<龙岩市××条例>的决定》（以下简称“《决定》”）作以下说明。

说明的主要内容（修改的必要性和经过、修改的主要内容、修改的合法性）。

修改决定和以上说明是否妥当，请审议。

采用修订方式修改法规的，报请批准报告的文本格式，参照制定法规的相关格式。

第五节 公告法规的规范文书

第一百一十二条 法规批准后，由市人大常委会发布公告予以公布。

公告的文本格式如下（以制定法规为例）：

龙岩市人民代表大会常务委员会
公　告

〔×届〕第×号（按照本届人大常委会公告排序）

《龙岩市××条例》已于×年×月×日由龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过，×年×月×日经福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准，现予公布，自×年×月×日起施行。

龙岩市人民代表大会常务委员会

×年×月×日

福建省人民代表大会常务委员会
关于批准《龙岩市××条例》的决定

（×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过）

福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议对龙岩市人民代表大会常务委员会报请批准的《龙岩市××条例》进行了审查，认为其与上位法没有抵触，决定予以批准，由龙岩市人民代表大会常务委员会颁布施行。

龙岩市××条例

（×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过　×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准）

（条例文本）

……

第一百一十三条　法规公布后，及时在常务委员会公报和常

务委员会门户网站以及本市范围内发行的报纸上刊载。

在常务委员会公报上刊登的法规文本为标准文本。

第六节 立法解释的规范文书

第一百一十四条 立法解释，包括对法规具体条文的解释和对法规中某一问题的解释。涉及的主要文书，包括立法解释草案和立法解释草案的说明。

第一百一十五条 法制工作委员会会同常务委员会有关工作机构研究拟订法规解释草案。

立法解释草案表决稿文本格式如下（以解释具体条文为例）：

龙岩市人民代表大会常务委员会
关于《龙岩市××条例》第×条（第×款）的解释（草案）

（表决稿）

（×年×月=日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过）

龙岩市人民代表大会常务委员会讨论了《龙岩市××条例》第×条（第×款）规定的“……”的含义问题，解释如下：

……

现予公告。

第一百一十六条 立法解释草案说明的文本格式如下（以解释法规中某一问题为例）：

关于《龙岩市人民代表大会常务委员会关于龙岩市××条例>有关××的解释（草案）》的说明

（×年×月×日在龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议上）

龙岩市××（职务）×××（说明人）

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受××的委托，现就《龙岩市人民代表大会常务委员会关于<龙岩市××条例>有关××的解释（草案）》作如下说明：

正文（法规中某一问题的研究、协调过程；相关解释等）

《解释（草案）》和以上说明是否妥当，请予审议。

第六章 附 则

第一百一十七条 在立法活动中，涉及本规范未规定的立法技术问题，由市人大常委会法制工作委员会提出建议，报市人大常委会主任会议决定。

第一百一十八条 本规范自通过之日起施行。